



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 226/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף מרחוב יוחנן 3 רמת גן
ע"י חבר הנציגות יעקב לוין
מרחוב יוחנן 3 רמת גן

נ ג ד

הנתבע: אליעזר אהרונוב
מרחוב יוחנן 3 רמת גן

פסק דין

התובעת, נציגות הבית המשותף מרחוב יוחנן 3 רמת גן, הבנוי על חלקה 131 בגוש 6127 (להלן: "הבית"), הגישה תביעה כנגד הנתבע – בעלים של דירה בבית (תת חלקה 5).

לטענת התובעת הנתבע לא שילם את מלוא חלקו בהוצאות הנציגות להחזקת הרכוש המשותף לתקופה שמחודש 04/09 ועד 04/12. קרן החוב הנתבעת מסתכמת בסך של 1,820 ₪ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית עד למועד הגשת התביעה סך של 1,910 ₪.

הנתבע מודה בכתב ההגנה כי לא שילם מיסי נציגות ולו חוב בסך של 1,680 ₪ עקב מצבו הרפואי ומצוקה כספית. לטענתו הוסכם כי יסדיר את תשלום החוב ע"י תשלום כפל מיסי הנציגות מידי חודש (140 ₪ במקום 70 ₪). ביום 29.04.12 קיבל הנתבע מכתב דרישה לתשלום הסך האמור ומיד פנה אל התובע לשלם סך של 1,300 ₪ בגין החוב, לאחר קיזוז סך של 300 ₪ בגין רכישת צילינדרים ושכר עבודה. התובע סרב לקבל את התשלום במזומן אלא לאחר שיומצאו קבלות בגין העבודות. ביום 13.05.12, לאחר שעלה בידיו לקבל קבלות בגין רכישת הצילינדרים, פנה שוב לחבר הנציגות לשלם את חובו ונתברר כי הוא אינו בביתו. בדיעבד התברר כי במועד זה פנה חבר הנציגות להגשת התובענה, בניגוד למוסכם. ביום 14.05.12 העביר הנתבע המחאה על מלוא הסכום הנתבע במכתב הדרישה - 1,680 ₪. במסמך נוסף שהגיש הנתבע הוא טוען גם כנגד התנהלות הנציגות ופזרנותה בכספי בעלי הדירות.

בהתאם להחלטתי מיום 14.05.12 הגישה התובעת תשובה לכתב ההגנה במסגרתה נטען כי הנתבע התחמק מתשלום במשך זמן רב, על אף פניות שנשלחו אליו על ידי האגודה לתרבות הדיוור והזדמנויות רבות שניתנו לו. עוד טוענת התובעת כי הנתבע ביקש לשלם סכום חלקי בלבד של 900 ₪ ומסיבה זו לא הסכימה לקבלו. גם התובעת מעלה טענות כנגד התנהלותו של הנתבע כלפי חבר הנציגות.

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 226/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבע מודה בכתב ההגנה בחוב לנציגות בסך של 1,680 ₪ על פי הסכום אשר פורט בכתב דרישה שנשלח אליו מעורכי הדין של האגודה לתרבות הדיור (עמוד 2 שורות 29-30). הנתבע אף ביקש לשלם חוב זה ומסר המחאה לידי הנציגות בגובה הסכום האמור (עמוד 1 שורות 16-20).

משכך, הסכום היחיד שנותר במחלוקת הוא סך של 140 ₪ - ההפרש בין סכום החוב הלא מוכחש הנ"ל לבין קרן החוב הנתבעת בסך של 1,820 ₪.

הנתבע הודה בעדותו כי לא ביצע תשלומים לנציגות במשך התקופה כפי שנטען (עמוד 3 שורה 3 ושורה 22). למעשה, גם בכתב ההגנה הנתבע אינו מכחיש את הטענה כי לא ביצע תשלומים לאורך השנים וכי קיים חוב. הנתבע הודה כי החיוב החודשי הינו בסך של 70 ₪ לחודש (ר' כתב ההגנה). הנתבע הודה גם כי מאז קבלת מכתב הדרישה מהאגודה לתרבות הדיור לא שילם כל תשלום נוסף לנציגות מאחר והתובע סרב לקבל כל תשלום ממנו (עמוד 3 שורה 1).

על פי גרסת הנתבע, הודאתו בגובה החוב בסך של 1,680 ₪ מתבססת על מכתב הדרישה מאת האגודה לתרבות הדיור בלבד. היות וישנו פער זמנים בין משלוח המכתב בין התביעה (גם על פי כתב התשובה וגם לגרסת הנתבע בכתב ההגנה), מקובלת עלי הטענה כי הפער בין הסכומים האמורים הינו בגין 2 תשלומים של מיסי הנציגות השוטפים שנוספו בין מועד חישוב החוב לצורך משלוח המכתב (המוקדם בזמן) לבין החוב שחושב במועד הגשת התביעה.

משכך, אני מקבל את טענת התובעת כי חוב הנתבע לנציגות עומד על סך של 1,820 ₪.

התובעת מאשרת כי הסכימה לשלם לנתבע עבור הצילינדרים שקנה והרכיב כנגד חשבונית מס (עמוד 2 שורה 7). הנתבע הציג בפני קבלות בגין רכישת צילינדרים בסך כולל של 76 ₪ (מוצגים נ/1 ו-2/1) ולפיכך סכום זה יש לקזז מיתרת חובו, על פי הסכמת הנציגות.

טענת הנתבע כי הוסכם על קיזוז סך של 300 ₪ עבור שכר עבודתו הוכחשה על ידי התובעת ומשכך אין בידי לקבלה. אין בידי הנתבע כל אסמכתא לכך כי הנציגות אכן הסכימה לקיזוז סכום זה כנטען על ידו או כי בכלל היתה דרישה שכזו (בין בעל פה ובין בכתב).

טענת הקיזוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע לנתבעת ככל שהדין המהותי אינו מעניק לה זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843).

חוק המקרקעין הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן.

במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו-36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 226/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גם הוראות תקנון הבית המשותף אינן מקימות זכות קיזוז.

יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות תקנון הבית המשותף אינן מאפשרות העלאת טענת קיזוז כנגד תביעה שעילתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין.

גם לגופם של דברים ישנו קושי לקבל את טענת הקיזוז בהקשר זה. ברי כי לא ניתן לנהל בית משותף אם כל מי מבעלי הדירות אשר מבצע פעולה ברכוש המשותף (קטנה כגדולה) יבוא, לאחר מעשה, בדרישה לתשלום עבור עבודתו או לקיזוז התשלום מחובותיו לנציגות, מבלי שקיבל את הסכמת הנציגות מראש לגובה שכרו או בכלל לביצוע תשלום שכזה.

זאת ועוד. לו אכן היתה הסכמה של הנציגות לתשלום הסך של 300 ₪ כנטען, אין כל הסבר מדוע ויתר הנתבע על טענת קיזוז זו מרצונו ובחר לשלוח המחאה על מלוא החוב הנדרש במכתב הדרישה, ללא כל זכר לטענת הקיזוז.

לאור האמור לעיל הרי שעל הנתבע לשלם לתובעת את יתרת קרן החוב בסך של 1,744 ₪

הפרשי הצמדה וריבית עד למועד הגשת התביעה הינם בגדר חוב אשר נדרש להוכיחו כדין. התובעת לא הציגה כל חישוב להפרשי ההצמדה והריבית הנתבעים על ידה ומשכך אין בידי לקבל את תביעתה בהקשר זה.

טענות הנתבע כנגד התנהלות הנציגות, בין התנהלות אישית של חבר הנציגות ובין לעניין בזכו כספים, אף אם יש בהן דבר, אינן יכולות לשמש הצדק להימנעותו מתשלום.

אם יש ממש בטענות הנתבע, יכול הוא לפעול לכינוסה של אסיפת בעלי דירות שלא מן המניין כדי לבחור נציגות חדשה או לקבל החלטות לניהול הבית. הנתבע יכול גם לתבוע את הנציגות אם עשתה שימוש שלא כדין בכספי בעלי הדירות. אולם, בינתיים, אין הנתבע יכול להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית המשלמים את תשלומיהם המלאים לנציגות ולא לשלם את החיובים החלים עליו על פי דין, במשך תקופה כה ארוכה של 3 שנים (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

כך גם טענות הנתבע בדבר מצבו הרפואי והכלכלי אינן מהוות הצדק כלשהו מהימנעותו מביצוע התשלום במועד.

לאור כל האמור לעיל אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסך של 1,744 ₪ לסילוק מלוא חובותיו לנציגות עד לחודש 04/12 כולל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 226/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ברי כי התובעת רשאית להפקיד את ההמחאה שבידה על סך של 1,680 ₪, על חשבון החוב האמור, ועל הנתבע יהיה להשלים את הפרש התשלום כפי שנפסק.

כמו כן מוטב יעשה הנתבע אם ישלם, כבר עתה, את חובותיו בגין החודשים 05/12 ו- 06/12 שחלפו מאז הגשת התביעה, וימשיך לשלם, באופן סדיר ורצוף, את מיסי הנציגות במועדם. כך יחסך הצורך בניהול התדיינות משפטית נוספת ובהוצאות מיותרות, ככל שתגבש שוב יתרת חוב.

בכל הקשור להוצאות ההליך טוענת התובעת כי הנתבע התחמק במשך שנים מביצוע התשלום ויש לחייבו במלוא הוצאותיה בגין הליך שהוגש כדין, במיוחד לאחר שניתנו לנתבע הזדמנויות רבות להסדיר את התשלום. בנוסף נתבע תשלום פיצוי בגין עוגמת נפש לחבר הנציגות עקב התנהלות הנתבע.

הנתבע טוען כי הנציגות מיהרה והגישה התביעה כאשר ידעה על כוונתו לבצע את התשלום ולהסדיר את חובו והגיע עימו להסכם בהקשר זה. לטענתו, הנציגות ביצעה "פרובוקציה בלתי מוסרית" ומניפולציה המצדיקה את חיובה בהוצאותיו.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא לנכון לחייב את הנתבע להשיב לנציגות את אגרת התביעה ששולמה בסך של 366 ₪ וכן סך של 100 ₪ לחבר הנציגות בגין החזר הוצאותיו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

סופו של יום הנתבע לא שילם את מיסי הנציגות תקופה של כ- 3 שנים. גם לאחר שקיבל מכתבי דרישה, ביקש לשלם סכום חלקי בלבד (1,300 ₪ על פי גרסתו או 900 ₪ על פי גרסת התובעת). רק לאחר הגשת התביעה הסכים הנתבע לשלם את מלוא יתרת חובו. ברי כי להגשת התביעה היה חלק משמעותי בגביית החוב (שלמעשה לא היה מוכחש).

אין מקום לביצוע חיוב בתשלום פיצוי כלשהו במסגרת תיק זה. לבד מהעובדה כי הליך זה אינו ההליך המתאים לפסיקת פיצויים בגין עוגמת נפש, הרי שגם אין מקום לפסיקה שכזו. חלק מתפקידה של הנציגות הינו לפעול לגביית תשלומים מבעלי הדירות ולנקוט הליכים משפטיים בהקשר זה ככל שנדרש. בעל דירה הנוטל על עצמו את תפקיד הנציגות, מקבל על עצמו גם את החובה לבצע את הפעולות האמורות, גם אם כרוכה בהם "עוגמת נפש".

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ח' תמוז תשע"ב, 28 יוני 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב